



PUTUSAN

Nomor 12382 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Para Anak, telah memutus perkara Para Anak:

- I. Nama **AHMAD RAMADANI bin MUHAMAT DODI;**
Tempat Lahir Pujon;
Umur/Tanggal Lahir 18 tahun/14 September 2007;
Jenis Kelamin Laki-laki;
Kewarganegaraan Indonesia;
Tempat Tinggal Jalan Pangkalima Maligau, RT 005, RW 000, Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama Islam;
Pekerjaan Pelajar;
- II. Nama **DAVIN YANTO SAPRIONO anak dari IMAN;**
Tempat Lahir Pujon;
Umur/Tanggal Lahir 17 tahun/14 April 2008;
Jenis Kelamin Laki-laki;
Kewarganegaraan Indonesia;
Tempat Tinggal Jalan Pangkalima Maligau, RT 004, RW 000, Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama Hindu;
Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;
- Para Anak tersebut masing-masing ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2025;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 12382 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak tersebut masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Oktober 2025 sampai dengan sekarang;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas tanggal 11 November 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. AHMAD RAMADANI bin MUHAMAT DODI dan Anak II. DAVIN YANTO SAPRIONO anak dari IMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangkaraya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi KH 2018 UB;
 - 1 (satu) buah cirak/linggis terbuat dari besi panjang 46 (empat puluh enam) sentimeter;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 11 warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan YY;
 - Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Queen;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merek Levi Strauss & Co;Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Adit bin Sapari dkk.;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 12382 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kik tanggal 13 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. AHMAD RAMADANI dan Anak II. DAVIN YANTO SAPRIONO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. AHMAD RAMADANI dan Anak II. DAVIN YANTO SAPRIONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangkaraya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi KH 2018 UB;
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 11 warna putih;
 - 3) Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 4) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
 - 5) 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam;
 - 6) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan YY;
 - 7) 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Queen;
 - 8) 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merek Levi Strauss & Co;
 - 9) 1 (satu) buah cirak/linggis terbuat dari besi panjang 46 (empat puluh enam) sentimeter;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Adit bin Sapari dkk.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 9/PID.SUS-Anak/2025/PT PLK tanggal 4 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Anak I. AHMAD RAMADANI bin MUHAMAT DODI dan Anak II. DAVIN YANTO SAPRIONO anak dari IMAN serta Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kik tanggal 13 November 2025, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak I. AHMAD RAMADANI bin MUHAMAT DODI dan Anak II. DAVIN YANTO SAPRIONO anak dari IMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. AHMAD RAMADANI bin MUHAMAT DODI dan Anak II. DAVIN YANTO SAPRIONO anak dari IMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangkaraya;
 3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi KH 2018 UB;
 - 1 (satu) buah cirak/linggis terbuat dari besi panjang 46 (empat puluh enam) sentimeter;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 11 warna putih;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 12382 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan YY;
- Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Queen;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merek Levi Strauss & Co;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Adit bin Sapari dkk.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid.Sus-Anak/2025/PN Kik yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid.Sus-Anak/2025/PN Kik yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2025, Penasihat Hukum Para Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapuas pada tanggal 12 Desember 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Desember 2025 dari Penasihat Hukum Para Anak tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2025 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 15 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 12382 K/Pid.Sus/2025



melalui aplikasi e-Summons pada tanggal 8 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 12 Desember 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Para Anak melalui aplikasi e-Summons pada tanggal 8 Desember 2025 dan Para Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 15 Desember 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Anak dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti*. Penuntut Umum mohon menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Anak pada pokoknya tidak sependapat dengan penerapan hukum dan pidana yang dijatuhkan *judex facti*, oleh karena itu mohon untuk Para Anak dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Anak tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 4 September 2025 pukul 23.00 WIB Saksi Joni Arifin kehilangan barang berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan emas jenis 999 dengan rincian gelang emas seberat 50 (lima puluh) gram, kalung emas seberat 50 (lima puluh) gram dan mata kalung seberat 10 (sepuluh) gram, cincin emas seberat 5 (lima) gram dan gelang emas seberat 7 (tujuh) gram dengan total berat 122 (seratus dua puluh dua) gram dan mata kalung seberat 10 (sepuluh) gram yang sebelumnya disimpan di dalam lemari di kamar Saksi Joni Arifin;
- Bahwa atas kehilangan uang dan emas tersebut mengakibatkan Saksi Joni Arifin mengalami kerugian sejumlah Rp269.600.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2025, terhadap Anak II dan Saksi Hermanto dilakukan penangkapan lalu diamankan ke Polsek Pujon atas adanya laporan mengenai kehilangan berupa ayam dan tahu milik Mama Faldi, kemudian dilakukan interogasi awal dan pengembangan sehingga terhadap Anak I dan Saksi Adit dilakukan penangkapan lalu diamankan ke Polsek Pujon pada tanggal 11 Oktober 2025 atas dugaan tindak pidana pencurian terkait kehilangan uang dan emas milik Saksi Joni Arifin;
- Bahwa kondisi jendela dan teralis kamar Saksi Joni Arifin dalam keadaan tercongkel dan rusak kemudian terdapat tangga di bagian luar jendela kamar dan lemari kamar dalam keadaan terbuka dan kunci lemari rusak;
- Bahwa Saksi Joni Arifin, Saksi Hermanto, Saksi Agus Sunaryo dan Saksi Sepriyano serta Saksi Adit mengetahui adanya informasi bahwa Para Anak melakukan tindak pidana berupa mengambil tanpa izin uang dan emas milik Saksi Joni Arifin;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 12382 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum Para Anak, Saksi Hermanto, Saksi Adit, dan Sdr. Dika (DPO) berkumpul di tempat tongkrongan kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, dengan cara 2 (dua) kali antar jemput menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Anak I lalu pergi ke sebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Marapit, RT 002, Kecamatan Kapuas, Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang diketahui kemudian rumah Saksi Joni Arifin, dimana Saksi Hermanto dan Sdr. Dika (DPO) berjaga di depan rumah sedangkan Saksi Adit berjaga di belakang rumah, selanjutnya Para Anak mencongkel jendela dan teralis kamar menggunakan linggis kemudian masuk ke dalam kamar melewati jendela tersebut menggunakan bantuan sebuah tangga, selanjutnya Para Anak mengambil uang dan emas di dalam lemari dengan cara membuka paksa sehingga kunci lemari dalam keadaan rusak, maka dengan demikian perbuatan Para Anak telah memenuhi unsur delik Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Para Anak, lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Para Anak selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 12382 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS** dan Pemohon Kasasi II/**Anak I. AHMAD RAMADANI bin MUHAMAT DODI dan Anak II. DAVIN YANTO SAPRIONO** anak dari IMAN tersebut;
- Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Desember 2025** oleh **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Anak tersebut serta **Andhika Perdana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak.

Panitera Pengganti,
ttd.
Andhika Perdana, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
ttd.
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 12382 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)